

# GOBIERNO DE PUERTO RICO

20<sup>ma</sup> Asamblea  
Legislativa

4<sup>ta</sup> Sesión  
Ordinaria

## SENADO DE PUERTO RICO

### **P. del S. 1470**

18 de septiembre de 2026

Presentado por la señora *Santiago Negrón* y el señor *González Costa*

Referido a

#### **LEY**

Para crear la Ley “Ley para la Protección Contra Sistemas de Vigilancia Masiva”, con el propósito de prohibir el uso y contratación de sistemas de vigilancia masiva; añadir el artículo 1.119 y reenumerar los artículos 1.119 al 1.127 y añadir el artículo 27.03 y reenumerar los artículos 27.03 al 27.07 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, conocida como la “*Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico*” para prohibir actividades de vigilancia en todo tipo de carril y vía pública de Puerto Rico y enmendar los artículos 1.15 y 1.16 de la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, según enmendada, conocida como la “*Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico*”, con el propósito de prohibir el uso y contrataciones de tecnologías de vigilancia que violenten las libertades y derechos fundamentales garantizados en la Constitución de Puerto Rico; y para decretar otras disposiciones complementarias.

#### **EXPOSICION DE MOTIVOS**

Los avances tecnológicos usados correctamente pueden resultar de gran beneficio para la sociedad. No obstante, también pudieran representar una grave amenaza para los valores democráticos de toda sociedad libre y moderna. Los desarrollos tecnológicos en las herramientas de vigilancia y procesamiento de información personal ampliaron la capacidad del Estado y actores privados para invadir ámbitos de la vida privada que se supone que estén libres de intromisión externa.

El problema no es el uso de sistemas de vigilancia limitado a lo estrictamente

necesario. La gran amenaza para toda sociedad libre y democrática son aquellos que integran tecnologías capaces de monitorear y registrar continuamente el historial de movimiento de toda persona –haya cometido delito o no– para luego, compartir esa información con el Estado y demás personas que paguen para accederla. Las personas no renuncian a la inviolabilidad de su dignidad humana y a su derecho a la intimidad cuando van a hacer compras, acuden a su cita médica, a la iglesia o a dejar a sus hijos o hijas a la escuela. No obstante, lo que para toda persona es el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales bajo la creencia de que goza de protecciones constitucionales, se convirtió en un bien de mercado a manos de un puñado de empresas que ofrecen herramientas para lucrarse de la venta de tecnología capaz de exponer los aspectos más íntimos de la vida privada de la gente. El motivo detrás de esta deshumanización del ser humano no es la seguridad pública; el objetivo principal es el lucro a costa de nuestros derechos y libertades fundamentales. La rapidez con que esto ha ocurrido permitió una forma de vigilancia masiva por parte del Estado y de actores privados que era inimaginable antes de la era digital.

Puerto Rico no está ajeno a la tendencia de usar nuevas tecnologías con capacidad de implementar un sistema de vigilancia continua y masiva. Recientemente, se hizo público el alcance de la instalación y uso de distintos tipos de tecnologías con esos propósitos por parte del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP) y de decenas de municipios. Estas dependencias gubernamentales han suscrito acuerdos colaborativos y contratos con distintas compañías privadas que les proveen una serie de herramientas tecnológicas capaces de recrear el historial de movimiento de toda persona a través de la interconexión de sus imágenes y datos personales. Esos datos e imágenes son capturados y accedidos por y a través de distintas tecnologías, tales como cámaras fijadas en carriles y vías públicas (incluyendo las que tienen control de acceso), cámaras corporales de los agentes de la Policía de Puerto Rico y cámaras con sistemas de lectura automática de vehículos de motor (LPR) y con sistemas de reconocimiento facial que se interconectan con las bases de datos de las distintas agencias del Gobierno de Puerto Rico.

Luego, el cúmulo de datos interconectados es transferido a una base de datos

centralizada para su almacenamiento en servidores externos provistos por la compañía privada Genetec. La compañía contratada por el DSP integra, a su vez, tecnología de otra compañía privada que le permite procesar y analizar, mediante herramientas de inteligencia artificial, el historial de movimiento de toda persona cuya imagen, datos y movimientos fueron capturados y transferidos con la anuencia del Gobierno de Puerto Rico a esa base de datos centralizada. El registro del historial de movimiento de la persona es luego accedido por el DSP, sin una sospecha individualizada ni orden judicial. Esto ocurre a pesar de la expectativa razonable de privacidad que tiene toda persona sobre el historial de sus movimientos físicos.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos concluyó que las personas tienen una expectativa razonable de privacidad respecto de la totalidad de sus movimientos físicos, aunque tengan lugar en espacios públicos. El Estado lleva a cabo un registro bajo los parámetros de la Cuarta Enmienda de la constitución estadounidense cuando accede a información o historial de localización registrados mediante un dispositivo GPS o de una antena de telefonía móvil porque vulnera esa expectativa de privacidad. Por lo tanto, el Estado necesita una orden judicial para acceder al historial de movimiento de una persona creado digitalmente. *United States v. Jones*, 565 U.S. 400 (2012) y *Carpenter v. United States*, 585 U.S. 296 (2018). No importa el período de tiempo examinado ni que la información se haya obtenido mediante una empresa privada, el acceso al historial de movimiento de una persona viola su expectativa de privacidad, sentenció el máximo foro judicial en su caso más reciente, *Chatrie v. United States*, 609 U.S. \_\_\_\_ (2026).

Sin duda alguna, el uso de las nuevas tecnologías de vigilancia antes descritas es inconstitucional. Éste le permite al Estado acceder e identificar patrones de movimientos que muestran los aspectos más íntimos de la vida de las personas, tales como: la iglesia o clínica de salud a la que acude, sus actividades políticas y con quién se relaciona, entre otros. Estos son aspectos sobre los que todo ser humano tiene una expectativa razonable de intimidad. Por lo tanto, la captura indiscriminada y acceso al historial de movimiento de una persona sin la sospecha individualizada y sin una orden judicial particularizada, constituye un allanamiento y registro irrazonable y abusivo. También implica una clara

violación del derecho constitucional a la intimidad; no sólo por el Estado, sino igualmente por las empresas privadas que proveen las tecnologías con esa capacidad de vigilancia masiva.

El derecho a la intimidad consagrado en la Sección 8 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico es uno de factura mucho más ancha que el de la constitución federal. Este derecho junto, con el de la integridad personal y el principio fundamental de la inviolabilidad de la dignidad humana, gozan de la más alta jerarquía en el ordenamiento jurídico puertorriqueño. Tan es así, que la Sección 10 del mismo artículo de la Constitución puertorriqueña garantiza protecciones contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables, según reconocido en la constitución federal en su Cuarta Enmienda, pero con mayores garantías. Por ejemplo, la interceptación de las comunicaciones telefónicas está expresamente prohibida en la Constitución puertorriqueña, sin excepción alguna. “Nuestra Constitución garantiza que podamos acotar una parte de nosotros mismos libre de la intromisión tanto del Estado como de los ciudadanos privados.” *Arroyo v. Rattan Specialties, Inc.*, 117 DPR 35 (1986). No obstante, las tecnologías de vigilancia usadas por el DSP en coordinación con los municipios hacen letra muerta de estas garantías constitucionales.

No podemos obviar que la intención del derecho general a la intimidad de la Constitución Puertorriqueña fue proteger “la inviolabilidad personal en su forma más completa y amplia”. “El honor y la intimidad son valores del individuo que merecen protección cabal, no sólo frente a atentados provenientes de otros particulares, sino también contra injerencias abusivas de las autoridades”. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2566 (1952). Por lo tanto, es un derecho que opera *ex proprio vigore* y puede hacerse valer entre personas privadas, eximiéndose del requisito de “acción estatal” (*state action*). *Colón v. Romero Barceló*, 112 D.P.R. 573, 576 (1982).

Los derechos constitucionales no son meros enunciados abstractos. Son valores indispensables para la convivencia humana en una sociedad democrática. También, le imponen al Estado la obligación constitucional de salvaguardarlos y protegerlos. Aunque el derecho a la intimidad no es absoluto, su restricción “sólo puede tolerarse cuando no

existan medios menos drásticos para la protección de intereses apremiantes del Estado, y, aun así, sólo cuando estén presentes garantías adecuadas, de forma tal que esta invasión se limite a lo que sea estrictamente necesario". *Arroyo, supra*, 61. Incluso, ante reclamos al amparo del derecho de propiedad, nuestro estado de derecho requiere que inclinemos la balanza en favor del derecho a la protección contra riesgos a la intimidad, integridad personal y dignidad. De aquí que no sea válida ninguna legislación, contrato o acuerdo que anteponga como requisito la renuncia de un derecho fundamental con el propósito y la intención de frustrar o subvertir, o que tenga el efecto de frustrar o subvertir una política pública de rango constitucional. *Id.* a 62-64.

El uso de los sistemas de vigilancia continua y masiva ha generado una oleada de cuestionamientos y medidas en otras jurisdicciones por la amenaza que representa para los derechos constitucionales y libertades de las personas. La tecnología de reconocimiento facial, por ejemplo, implica la recolección de un dato biométrico único de la persona. Una investigación publicada por el *National Institute of Standards and Technology (NIST)* de los Estados Unidos encontró que los algoritmos usados en esa tecnología generan una cantidad significativamente mayor de «coincidencias» falsas positivas en imágenes con rostros de personas negras, de edad avanzada, mujeres y niños. Esto, además del aumento en el riesgo de robo de identidad que supone el que sea accedido y comercializado por empresas privadas sin fiscalización ni garantía alguna.

Los sistemas de lectura automática de tabillas de vehículos de motor también han demostrado que su uso no supera los riesgos a la privacidad y libertades fundamentales de la ciudadanía. Hoy día, no existe evidencia que valide las ventajas y beneficios que alegan los creadores de estas tecnologías. Por el contrario, varias investigaciones encontraron que esos sistemas de vigilancia tienen un alto margen de error. La policía de la ciudad de Los Ángeles en el estado de California hizo una auditoría sobre la confiabilidad de los resultados del sistema de LPR y se encontró un margen de error de poco más del 30%. Como consecuencia, muchos ciudadanos y ciudadanas de esa y otras jurisdicciones han sido víctimas de arrestos ilegales luego de lecturas erradas de sus tablillas que generaron falsos positivos de coincidencia con la base de datos sobre autos

hurtados. Otras investigaciones expusieron el uso alarmante de esa tecnología por parte de agentes del orden público con el propósito de rastrear los movimientos de parejas, exparejas o personas de ciertos movimientos políticos sin orden judicial. A la luz de este potencial de sesgo, en especial cuando se usa para investigaciones criminales, dichas tecnologías pueden dar lugar o contribuir a la discriminación y control social sobre grupos minoritarios religiosos, racializados o políticos. Ante esta alarmante realidad, más de 20 ciudades de los Estados Unidos han decidido cancelar o no renovar los contratos de cámaras de seguridad que usan esos sistemas de vigilancia masiva.

Una sociedad en la que la ciudadanía no tenga más opción que renunciar a los derechos fundamentales a la dignidad humana, intimidad e integridad con el fin de ejercer su libertad de movimiento para llevar a cabo sus actividades diarias, no es libre ni democrática; es un estado de vigilancia y control social. La legislación puertorriqueña no puede quedar rezagada ante el desarrollo vertiginoso de estas tecnologías de vigilancia masiva. Hemos llegado a un punto en el que la intimidad, dignidad e integridad personal del ser humano se encuentran cada día en mayor riesgo de perderse o quedar intolerablemente violentadas.

La Asamblea Legislativa tiene la obligación constitucional de velar por la protección de los derechos constitucionales del Pueblo de Puerto Rico. Con el fin de salvaguardar los valores democráticos más básicos de nuestra sociedad, esta medida prohíbe a toda persona pública y privada el uso y contratación de sistemas de vigilancia continua y masiva. También, enmienda varias disposiciones de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, conocida como la *“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”* para prohibir actividades de vigilancia masiva y continua en todo tipo de carril y vía pública de Puerto Rico en menoscabo de las garantías constitucionales contra los registros, allanamientos o arrestos irrazonables. También, se enmiendan varias disposiciones de la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, según enmendada, conocida como la *“Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”*, con el propósito de prohibir el uso y contrataciones de tecnologías de vigilancia que violenten las libertades y derechos fundamentales garantizados en la Constitución de Puerto Rico.

**DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

## Sección 1.- Título

Esta Ley se conocerá como, la “Ley para la Protección Contra Sistemas de Vigilancia Masiva”.

## Sección 2.- Prohibición

El Gobierno de Puerto Rico, incluyendo todas sus agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios y cualesquiera de sus divisiones, juntas, oficinas, comisiones u otra entidad dentro de o creada por dicho departamento, así como cualquier autoridad estatal independiente, comisión, entidad o agencia, incluyendo cualquier institución pública de educación elemental, secundaria y superior, sus contratistas, o cualquier persona natural o jurídica privada, no podrán comprar, implementar, operar, acceder a, ni contratar sistemas de vigilancia automatizada continua y masiva que capturen imágenes o datos personales con el propósito de identificación, monitoreo o registro de personas mediante cualquiera de las siguientes tecnologías:

(a) Sistema de reconocimiento automatizado de tablillas de vehículos de motor.

(b) Tecnología de reconocimiento facial.

(c) Tecnología que utilice identificación biométrica, incluyendo, pero sin limitarse a, datos de huellas dactilares, iris, retina, voz, u otro patrón o característica, física, biológica o conductual única, que se utilice o se pretenda utilizar, de forma individual o en conjunto con otros datos, para identificar inequívocamente a una

1 persona, independientemente del tratamiento técnico específico con la que sea  
2 capturada, convertida, almacenada o compartida.

3 (d) Cualquier tecnología, dispositivo, herramienta o sistema que capture, analice o  
4 conserve la imagen, apariencia, historial de localizaciones u otra información  
5 personal de una persona con el propósito de llevar a cabo una vigilancia continua  
6 o masiva.

### 7 Sección 3.- Supresión

8 El Gobierno de Puerto Rico, incluyendo todas sus agencias, corporaciones  
9 públicas, instrumentalidades y municipios y cualesquiera de sus divisiones, juntas,  
10 oficinas, comisiones u otra entidad dentro de o creada por dicho departamento, así como  
11 cualquier autoridad estatal independiente, comisión, entidad o agencia, incluyendo  
12 cualquier institución pública de educación elemental, secundaria y superior, sus  
13 contratistas, así como toda persona natural o jurídica privada que haya obtenido  
14 información o datos privados de las personas en violación de la Sección 2 de esta Ley,  
15 deberá suprimirla en un término no mayor de tres (3) minutos luego de obtenerse.

### 16 Sección 4.- Inadmisibilidad

17 Cualquier dato, imagen o información obtenida en violación a la Sección 2 de esta  
18 Ley será inadmisile en cualquier procedimiento judicial o administrativo.

19 Sección 5.- Se enmienda el Artículo 1.15 de la Ley Núm. 20-2017, según  
20 enmendada, conocida como la "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto  
21 Rico", para que lea como sigue:

22 "Artículo 1.15. — Oficina de Manejo de Información de Seguridad.



1 Se crea, en el Departamento de Seguridad Pública, una oficina que se denominará  
2 Oficina de Manejo de Información de Seguridad. Dicha Oficina estará a cargo de  
3 la política de comunicaciones entre los Negociados; se asegurará de la  
4 interoperabilidad de los sistemas y el *data sharing*. Además, tendrá el deber y  
5 obligación de facilitar y proveer a los demás Negociados y a la Policía de Puerto  
6 Rico el acceso y la interconexión de sistemas de información a los fines de servir  
7 de herramienta en la lucha por erradicar el crimen y garantizar la seguridad  
8 pública proveyendo la información simultánea a los Negociados y a la Policía de  
9 Puerto Rico cuando estos así lo requieran.

10 La Oficina de Manejo de Información de Seguridad tendrá, sin que se entienda  
11 como limitación, las siguientes funciones:

- 12 (a) Asegurar el acceso y la continua e inmediata transferencia de información entre  
13 los diferentes Negociados a los fines de que cada uno de ellos pueda cumplir  
14 con las funciones, obligaciones y deberes que se le imponen en esta Ley.
- 15 (b) Establecer aquellos sistemas de comunicaciones que faciliten la operación  
16 eficiente del DSP, sus negociados y la Policía de Puerto Rico y que, además,  
17 permitan y faciliten la comunicación interagencial durante situaciones de  
18 emergencia o desastre, incluyendo uniformar los equipos de comunicaciones  
19 en términos de funciones y calidad incorporando la estandarización de bandas  
20 de frecuencia de transmisión con el fin de garantizar una comunicación efectiva  
21 entre todos los negociados y la Policía de Puerto Rico al momento de atender  
22 una emergencia.

1 (c) Servir de enlace con las agencias federales para coordinar y compartir la  
2 información entre las distintas bases de datos estatales y federales.

3 (d) Cualquier otra función que el Secretario, por reglamentación a tales efectos, le  
4 delegue.

5 *De ninguna manera, esta disposición debe interpretarse como una autorización a*  
6 *la captura, acceso, transferencia, procesamiento o análisis de imágenes o datos personales,*  
7 *como información biométrica, el historial de movimientos de cualquier persona y todo*  
8 *aquello sobre lo que tenga una expectativa razonable de intimidad, sin importar el período*  
9 *de tiempo examinado, ni si es un lugar público o privado, ni que, la información obtenida*  
10 *haya sido entregada o no por una empresa privada."*

11 Sección 6.- Se enmienda el Artículo 1.16 de la Ley-2017, según enmendada,  
12 conocida como la "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", para  
13 que lea como sigue:

14 "Artículo 1.16. — Oficina de Manejo de Información de Seguridad; acceso  
15 a información de otras agencias.

16 La Oficina procurará el **[más amplio]** acceso a todas las bases de datos de  
17 las agencias locales que sean **[pertinentes]** *estrictamente necesarias* a las funciones  
18 del DSP, a las bases de datos de las agencias federales de seguridad, a las bases de  
19 datos de organismos internacionales de seguridad, y a cualquiera otra que sea  
20 consistente con los propósitos de esta Ley. La Oficina procurará salvaguardar la  
21 confidencialidad de la información contenida en estas bases de datos y solo  
22 permitirá el acceso y el compartir de información, entre aquel personal autorizado.

1 El Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Departamento de  
2 Corrección y Rehabilitación (DCR) deberán proveerle a la Oficina de Manejo de  
3 Información de Seguridad del DSP, sin costo, el **[más amplio]** acceso *que sea*  
4 *estrictamente necesario* a sus recursos de inteligencia, informática y bases de datos.  
5 Además, se faculta al DSP a llevar a cabo aquellos acuerdos interagenciales que  
6 sean necesarios a los fines de lograr el **[más amplio]** acceso *estrictamente necesario*  
7 a otras distintas bases de datos y sistemas de información que sirvan para  
8 adelantar los propósitos de esta Ley *y en fiel cumplimiento con las garantías*  
9 *constitucionales contra los registros, allanamientos o arrestos irrazonables.*

10 La Oficina de Manejo de Información de Seguridad tendrá acceso y/o  
11 manejará[, **sin que se entienda como una limitación,**] los siguientes sistemas de  
12 información y bases de datos:

- 13 1. Sistema DAVID+;
- 14 2. Registro Criminal Integrado (RCI);
- 15 3. Registro de Armas de Fuego;
- 16 4. Sistema 9-1-1;
- 17 5. Centro de Fusión (Fussion Center);
- 18 6. Sistema Autoexpreso;
- 19 7. Sistemas de Inteligencia, Informática y Bases de Datos de DCR;
- 20 8. Sistemas de Credenciales;
- 21 9. Sistema de Información Geográfica (GIS).

1           No obstante, los sistemas de información y bases de datos del Instituto de  
2           Ciencias Forenses y el Negociado de Investigaciones Especiales se mantendrán  
3           separados e independiente del resto de los negociados que comprenden el  
4           Departamento, a los fines de garantizar la confidencialidad y pureza de las  
5           investigaciones.

6           *De ninguna manera, esta disposición debe interpretarse como una autorización al*  
7           *acceso, captura, transferencia, procesamiento o análisis de imágenes o datos personales*  
8           *como información biométrica, el historial de movimientos de cualquier persona y todo*  
9           *aquello sobre lo que tenga una expectativa razonable de intimidad, sin importar el período*  
10          *de tiempo examinado, si es un lugar público o privado, ni que la información obtenida haya*  
11          *sido entregada o no por una empresa privada. Toda disposición reglamentaria, contrato o*  
12          *acuerdo con cualquier persona natural o jurídica pública o privada que lo permita o autorice*  
13          *es nulo ab initio.”*

14          Sección 7.- Se añade un nuevo Artículo 1.119 y se reenumeran los Artículos 1.119  
15          al 1.127, como Artículos 1.120 al 1.128 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada,  
16          conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

17                 *“Artículo 1.119 – Vigilancia automatizada y continua.*

18                 *“Vigilancia automatizada continua” significa el acto de determinar la titularidad de un*  
19                 *vehículo de motor o la identidad de las personas ocupantes de un vehículo de motor que*  
20                 *circula por cualquier tipo de carril o de vía pública, mediante el uso de una cámara u otro*  
21                 *dispositivo de captación de imágenes, o cualquier otro dispositivo, incluidos, entre otros,*  
22                 *un transpondedor, un teléfono celular, un sistema satelital de posicionamiento global (GPS*

por sus siglas en inglés) o un dispositivo de identificación por radiofrecuencia (RFID por sus siglas en inglés), que, por sí solo o en conjunto con otros dispositivos o información, se usa para capturar, acceder, almacenar, registrar y analizar el historial de movimiento de esos ocupantes o titulares del vehículo de motor de manera continua e indiscriminada, sin importar el período de tiempo examinado, si es un lugar público o privado, ni que la información obtenida haya sido entregada o no por una empresa privada.”

Artículo **[1.119]** 1.120 ...

Artículo **[1.120]** 1.121 ...

Artículo **[1.121]** 1.122 ...

Artículo **[1.122]** 1.123 ...

Artículo **[1.123]** 1.124 ...

Artículo **[1.124]** 1.125 ...

Artículo **[1.125]** 1.126 ...

Artículo **[1.126]** 1.127 ...

Artículo **[1.127]** 1.128 ...”

Sección 8.– Se añade un nuevo un Artículo 27.03 y se reenumeran los Artículos 27.03 al 27.07, como Artículos 27.04 al 27.08 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Artículo 27.03 – Vigilancia automatizada continua en carriles y vías públicas prohibida.

El Gobierno de Puerto Rico, incluyendo todas sus agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios y cualquiera de sus divisiones, juntas, oficinas,

1 *comisiones u otra entidad dentro de o creada por dicho departamento, así como cualquier*  
2 *autoridad estatal independiente, comisión, entidad o agencia, incluyendo cualquier*  
3 *institución pública de educación elemental, secundaria y superior, sus contratistas o,*  
4 *cualquier persona natural o jurídica privada, no podrán realizar actividades de vigilancia*  
5 *automatizada continua en ningún tipo de carril o vía pública de Puerto Rico.*

6 *Esta prohibición no aplicará solamente cuando se lleve a cabo para producir datos*  
7 *que se visualicen únicamente en el centro de gestión del transporte del Departamento de*  
8 *Transportación y Obras Públicas y que sean estrictamente necesarios y de uso exclusivo*  
9 *para fines operativos y de cobro del sistema de peaje, de conformidad con lo establecido en*  
10 *el Artículo 28.03 de esta Ley.*

11 *Nada de lo dispuesto en este Artículo impedirá la creación, transmisión o grabación*  
12 *de imágenes o datos que no puedan utilizarse para fines de vigilancia automatizada*  
13 *continua, ya sea mediante mejoras, manipulación o, de cualquier otra manera.*

14 *Nada de lo dispuesto en esta disposición debe interpretarse como una autorización*  
15 *al acceso y transferencia de imágenes o datos personales, como información biométrica, el*  
16 *historial de movimiento de cualquier persona y todo aquello sobre lo que tenga una*  
17 *expectativa razonable de intimidad, sin importar el período de tiempo examinado, si es un*  
18 *lugar público o privado, ni que la información obtenida haya sido entregada o no por una*  
19 *empresa privada.*

20 **Artículo [27.03]** 27.04 ...

21 **Artículo [27.04]** 27.05 ...

22 **Artículo [27.05]** 27.06 ...

1           Artículo [27.06] 27.07 ...

2           Artículo [27.07] 27.08 ...”

3           Sección 9.- Cláusula de separabilidad

4           Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso, o  
5 parte de esta Ley, fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente, la  
6 sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará, el resto de esta Ley.  
7 El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo,  
8 disposición, sección, inciso, o parte que así hubiere sido declarada inconstitucional.

9           Sección 10.- Cláusula de vigencia

10          Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. No  
11 obstante, toda disposición reglamentaria, contrato o acuerdo con cualquier persona  
12 natural o jurídica, pública o privada, hecho en violación de la prohibición contenida en  
13 la Sección 2 de esta Ley se considera nulo *ab initio* aun si hubiere entrado en vigor previo  
14 a la aprobación de esta Ley por ser inconstitucional.